

**HALIM BIN IBRAHIM**

*lwn*

**MAZNI BINTI AMIL**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), Pada 26hb. Februari 2019]**

**Kes Rayuan No. 10000-011-0051-2018**

**Peguam Perayu: -**

**Peguam Responden: -**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Perayu, Halim bin Ibrahim telah membuat Rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor berhubung suatu Perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal No: 10200-011-0738-2017 yang bertarikh 23hb April 2018 yang memerintahkan seperti berikut;

*“Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 2 Tahun 2003].”*

## **FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR DI SHAH ALAM**

[2] Pada 13hb Oktober 2017, Perayu telah menfailkan kes Permohonan Poligami melalui saman No: 10200-011-0738-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor.

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 24hb April 1999 di Negeri Kedah Darul Aman dan telah dikurniakan seramai dua (2) orang anak.

[4] Perayu dalam permohonan Poligaminya di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bercadang mahu berkahwin dengan Nur Liyana binti Adam dengan menyatakan alasan-alasan antara lainnya seperti berikut;

- i) Perkahwinan poligami itu adalah patut dan perlu dengan alasan;
  - a) Perayu dan bakal isteri telah lama kenal (lebih kurang 5 tahun);
  - b) Perayu dan bakal isteri berkerja di organisasi yang sama;
  - c) Perayu berhasrat untuk melindungi dan menjaga maruah bakal isteri; dan
  - d) Bagi mengelakkan mudharat dan/atau risiko lebih besar ke atas Perayu dan bakal isteri serta ingin menjalinkan hubungan yang sah

- ii) Perayu mempunyai kemampuan kewangan untuk menanggung isteri dan tanggungan sedia ada berserta dengan bakal isteri kerana mempunyai pendapatan bulanan yang mencukupi. Gaji kasar Perayu adalah sebanyak RM9,975.00 sebulan;
- iii) Perayu berkemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri sedia ada kerana Perayu yakin berupaya memberikan layanan yang adil kepada isteri sedia ada dan bakal isteri; dan
- iv) Perkahwinan yang Perayu cadangkan itu tidak akan menyebabkan mudharat dan menjatuhkan martabat isteri sedia ada berdasarkan alasan bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri sedia ada dan bakal isteri.

[5] Responden tidak bersetuju dengan permohonan Poligami Perayu dan menyatakan antara lainnya seperti berikut;

- i) Poligami tersebut akan menjatuhkan martabat dan maruah Responden dan menyebabkan dharar syarie kepada Responden;
- ii) Responden mempunyai kemahuan seksual yang tinggi dan Perayu sering gagal melayan kemahuan seks Responden;
- iii) Komitmen Perayu lebih tinggi daripada pendapatannya sehinggakan Responden terpaksa membantu/menanggung sebahagian dari komitmen Perayu

[6] Sepanjang prosiding perbicaraan hanya Perayu dan Responden sahaja memberikan keterangan.

[7] Pada 23hb April 2018, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memutuskan kes Mal No: 10200-011-0738-2017 dengan menolak permohonan Poligami Perayu.

[8] Pada 30hb April 2018 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan dan 1hb Ogos 2018 Perayu telah memasukkan Petisyen Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang mengandungi tiga (3) alasan bagi maksud rayuan terhadap Keputusan/Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut iaitu;

- i. Bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila membenarkan dan membuat kepercayaan terhadap andaian-andaian dan dakwaan-dakwaan daripada Responden yang menyebut tentang keinginan seksual yang tinggi iaitu keinginan melakukan hubungan kelamin setiap hari dan kemahuan hubungan seks dilakukan setiap hari, tanpa sokongan bukti atau pernyataan yang menyokong kepada fakta tersebut;
- ii. Bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila membuat kenyataan dengan memberikan definisi satu subjek yang subjektif iaitu gagal member kepuasan seksual kepada pihak Responden selaku suami yang sah kepada Responden; dan

- iii. Bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila berpendapat dan membuat andaian Perayu mempunyai masalah hubungan kelamin hanya berdasarkan kepada Perayu mempunyai masalah jantung.

## ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[9] Bagi memutuskan Rayuan ini, terlebih dahulu kami perturunkan peruntukan undang-undang berkaitan permohonan poligami iaitu seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*] yang menyatakan seperti berikut;

### **“Seksyen 23. Poligami**

*(1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.*

*(2) .....*

*(3) .....*

*(4) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa*

perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

(5) Apabila menerima permohonan itu, **Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh Mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati—**

**(a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandangkan kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;**

**(b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;**

**(c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan**

**(d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan tidak akan**

*menyebabkan darar syari'e kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.*

[10] Dalam seksyen 23 ini menjelaskan bahawa prosedur dalam permohonan kebenaran poligami mengkehendaki keterangan pemohon perlu diberikan dihadapan hakim bagi membuktikan kemampuan Pemohon/Perayu dalam berpoligami. Selain dari itu keterangan Defendan iaitu isteri atau isteri-isteri sedia ada bakal isteri dan wali kepada bakal isteri patut dikemukakan kepada pihak Mahkamah bagi bagi membolehkan mahkamah mempertimbangkan permohonan poligami Pemohon “patut dan perlu” diberikan.

[11] Dalam memenuhi perkara pertama dan kedua, pihak suami perlu mengemukakan bukti bertulis seperti laporan perubatan tentang ketidakupayaan isteri serta penyata gaji yang menunjukkan beliau layak dari segi kewangan untuk menanggung kesemua isteri dan anak-anak.

[12] Pembuktian syarat-syarat permohonan poligami ini adalah terletak pada suami dan suami perlu membuktikannya bukan sekadar secara lisan di hadapan Hakim tetapi juga seperti yang telah dinyatakan, disokong dengan dokumen bertulis dan saksi-saksi yang dapat mengesahkan kedudukan dan keterangannya. Manakala dalam kes *Rajamah lwn Abd Wahab*, mahkamah memutuskan bahawa pihak suami mesti membuktikan bahawa beliau memenuhi segala

syarat untuk berpoligami seperti yang telah diperuntukkan oleh Undang-undang dibawah seksyen 23 tersebut.

[13] Isu patut atau perlu adalah menjadi teras atau kayu pengukur terhadap permohonan poligami. Dalam kes Aishah binti Abdul Rauf lwn Wan Mohd Yusof bin Wan Othman [1991] 7(2) JH 152 yang mana Jawatankuasa Rayuan telah membenarkan rayuan si isteri dan kebenaran yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah diketepikan. Jawatankuasa Rayuan tidak berpuas hati sama ada keperluan-keperluan dalam perenggan (a), (c), dan (d) telah dibuktikan. Pemohon memberi alasan hanya untuk menghalalkan pertalian kasih sayang dengan bakal isteri. Alasan ini mungkin mencukupi untuk memenuhi syarat keperluan Pemohon untuk berpoligami tetapi tiada justifikasi kepatutan yang munasabah kerana Defendan tiada cacat celanya dari segi jasmani dan mempunyai ciri-ciri kepuasan batin. Dengan itu Pemohon telah gagal memenuhi syarat dalam perenggan (a). Menurut Jawatankuasa jika satu syarat tidak dipenuhi, ini mencukupi untuk menolak permohonan. Berdasarkan isu patut atau perlu dalam kes ini, jelas menunjukkan syarat pelepasan untuk berpoligami perlu kepada sebab tersebut tanpa patut atau perlu permohonan pihak suami boleh ditolak.

[14] Dalam kes ini kami mendapati bahawa Pemohon gagal membuktikan bahawa isteri yang sedia ada mempunyai sebarang kecacatan fizikal yang boleh menghalang daripada perhubungan





kelamin serta tidak pernah ingkar terhadap keperluan batin suami. Oleh sebab itu pemohon tidak mempunyai suatu alasan yang munasabah mengapa harus berpoligami.

[15] Syarat-syarat yang diperuntukkan dalam seksyen 23(4) bertujuan untuk memastikan keadilan antara isteri-isteri yang dituntut sebagai wajib oleh al-Quran. Seksyen 23(4) bukanlah bertujuan untuk menghapuskan poligami tetapi memperuntukkan syarat-syarat yang membina dengan harapan keadilan bagi keluarga Islam dapat tercapai dengan lebih berkesan lagi.

[16] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan kami diatas, setelah kami meneliti Notis Rayuan Perayu, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, hujah bertulis pihak-pihak dan Rekod Rayuan, kami tidak mempunyai alasan yang mencukupi untuk menyatakan Perayu patut dan perlu untuk berpoligami. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang tidak membenarkan permohonan poligami Perayu kerana Perayu gagal memuaskan hati mahkamah bahawa perayu/pemohon patut dan perlu untuk berpoligami kerana Perayu telah gagal membuktikan kepada mahkamah bahawa Responden, antara lainnya mengalami kemandula atau keuzuran jasmani atau tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan atau sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau pun gila.

## KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan Perayu, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, dan Hujah Bertulis Perayu, , MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i ] Rayuan Perayu ditolak.
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No: 10200-011-0738-2017 yang bertarikh 23hb April 2018 dikekalkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



.....

1. **YAA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

2. **YA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



.....

3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : .....